

# Leyes, normas y DDHH

Francisco Villamil

**Política Mundial**

UC3M, segundo cuatrimestre, 2025–2026

# Hoy

- Derecho internacional: fuentes, tipos y cumplimiento
- Normas internacionales y cómo se difunden
- Derechos humanos (DDHH): historia y régimen internacional
- Responsabilidad de Proteger (R2P) y tensión soberanía/DDHH
- Instituciones internacionales: CPI y CEDH

# Derecho internacional

# ¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)

# ¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)
- Dos fuentes principales:
  - **Costumbre:** práctica aceptada como obligación legal (ej. inmunidad diplomática)
  - **Tratados:** acuerdos negociados y ratificados por los Estados (ej. Convenciones de Ginebra)

# ¿Qué es el derecho internacional?

- Conjunto de **normas vinculantes** que regulan las relaciones entre Estados (y otros actores)
- Dos fuentes principales:
  - **Costumbre:** práctica aceptada como obligación legal (ej. inmunidad diplomática)
  - **Tratados:** acuerdos negociados y ratificados por los Estados (ej. Convenciones de Ginebra)
- No hay una autoridad central que lo haga cumplir
  - Principio de *autoayuda* (*self-help*)

## ¿Derecho duro o derecho blando?

|                   | Derecho duro                    | Derecho blando        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Obligación</b> | Alta: vincula legalmente        | Baja: aspiracional    |
| <b>Precisión</b>  | Alta: reglas detalladas         | Baja: términos vagos  |
| <b>Delegación</b> | Alta: tribunales independientes | Baja: sin terceros    |
| <b>Ejemplo</b>    | Convenciones de Ginebra         | Declaración Universal |

## ¿Derecho duro o derecho blando?

|                   | Derecho duro                    | Derecho blando        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Obligación</b> | Alta: vincula legalmente        | Baja: aspiracional    |
| <b>Precisión</b>  | Alta: reglas detalladas         | Baja: términos vagos  |
| <b>Delegación</b> | Alta: tribunales independientes | Baja: sin terceros    |
| <b>Ejemplo</b>    | Convenciones de Ginebra         | Declaración Universal |

El derecho blando no es un fracaso — es a menudo un primer paso



# ¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
  - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...

# ¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
  - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
  - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra

# ¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
  - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
  - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra
- **Reputación:** violar las reglas tiene costes a largo plazo

# ¿Por qué cumplen los Estados?

- **Los beneficios de la cooperación** son reales y tangibles
  - Comercio, transporte aéreo, correos, diplomacia...
- **Reciprocidad:** si yo no cumplo, tú tampoco cumples
  - Ej. trato a prisioneros de guerra: Convenciones de Ginebra
- **Reputación:** violar las reglas tiene costes a largo plazo
- **Tribunales y grupos domésticos** que presionan desde dentro
  - Los tratados crean *circunscripciones de cumplimiento*

*¿Cumpliríais un acuerdo si nadie pudiera obligaros a ello?*

../img/geneva\_convention.jpg

# Normas internacionales

# Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados

# Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

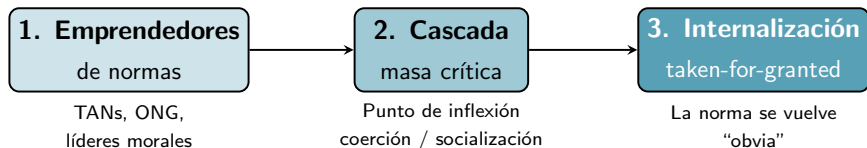
- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados
- No son leyes — pero condicionan las acciones de los Estados
  - La violación exige *justificación*
  - La censura de otros revela la norma



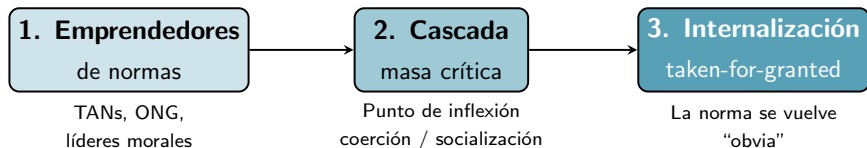
# Normas: ¿qué son y cómo funcionan?

- **Normas:** estándares de comportamiento que una comunidad considera apropiados
- No son leyes — pero condicionan las acciones de los Estados
  - La violación exige *justificación*
  - La censura de otros revela la norma
- Tres tipos:
  - **Constitutivas:** definen quién es un actor legítimo
  - **Procedimentales:** cómo tomar decisiones colectivas
  - **Reguladoras:** cómo comportarse en las interacciones

# El ciclo de vida de las normas



# El ciclo de vida de las normas



Finnemore & Sikkink (1998)

# Redes transnacionales de activismo (TANs)

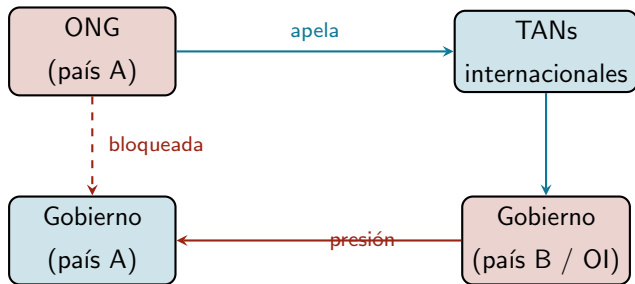
## ¿Qué son?

- Redes de activistas y ONG en varios países
- Objetivos: derechos humanos, medio ambiente, justicia económica...
- Actores: ONG, fundaciones, medios, sindicatos, iglesias

## ¿Qué hacen?

- **Emprendedores de normas:** enmarcar y difundir
- **Avalistas:** informar a legisladores antes del acuerdo
- **Monitores:** vigilar el cumplimiento
- *Naming & shaming*

# El modelo “bumerán”



Keck & Sikkink (1998)

# Derechos humanos

../img/udhr\_signing.jpg

# ¿Qué son los derechos humanos?

- Derechos que todo individuo posee **por el hecho de ser humano**
- Universales: independientes de la nacionalidad, grupo o estatus



# ¿Qué son los derechos humanos?

- Derechos que todo individuo posee **por el hecho de ser humano**
- Universales: independientes de la nacionalidad, grupo o estatus
- Tres “generaciones” de derechos:
  - **1ª gen.:** civiles y políticos (Locke, Ilustración) — libertad de expresión, proceso justo, no tortura
  - **2ª gen.:** económicos, sociales, culturales (s. XIX) — trabajo, educación, salud
  - **3ª gen.:** solidaridad y desarrollo (descolonización) — autodeterminación, medio ambiente

# El régimen internacional de DDHH

| Año       | Instrumento                                                                 | Tipo   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1948      | Declaración Universal de DDHH (DUDH)                                        | Blando |
| 1948      | Convención sobre el Genocidio                                               | Duro   |
| 1966/76   | Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)                 | Duro   |
| 1966/76   | Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC) | Duro   |
| 1984      | Convención contra la Tortura (CAT)                                          | Duro   |
| 1998/2002 | Estatuto de Roma / Corte Penal Internacional (CPI)                          | Duro   |

# ¿Son universales los DDHH?

## A favor

- La dignidad humana trasciende culturas
- Los DDHH surgen del horror del Holocausto
- Aprobados por la casi totalidad de los Estados

## Contra

- Origen occidental / liberal
- “Valores asiáticos”:  
comunidad > individuo
- Instrumento de interferencia política

# ¿Son universales los DDHH?

## A favor

- La dignidad humana trasciende culturas
- Los DDHH surgen del horror del Holocausto
- Aprobados por la casi totalidad de los Estados

## Contra

- Origen occidental / liberal
- “Valores asiáticos”:  
comunidad > individuo
- Instrumento de interferencia política

Los DDHH son un **campo de batalla político**, no solo un principio moral

# ¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran

# ¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran
- **Seguridad nacional:** la represión como respuesta a amenazas (reales o percibidas)
  - EE.UU.: internamiento de japoneses-americanos (1942), Abu Ghraib (2004)

# ¿Por qué violan derechos los Estados?

- **Falta de capacidad:** no pueden garantizar los derechos aunque quieran
- **Seguridad nacional:** la represión como respuesta a amenazas (reales o percibidas)
  - EE.UU.: internamiento de japoneses-americanos (1942), Abu Ghraib (2004)
- **Supervivencia del régimen:** reprimir a la oposición para mantenerse en el poder
  - Argentina: “Guerra Sucia” (1976–83) – 10.000 desaparecidos
  - Ruanda: genocidio tutsi (1994) – 800.000 muertos en 100 días

## ¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos



## ¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
  - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas

## ¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
  - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas
- **Señalización:** aparentar cumplimiento sin cambiar conducta
  - “Valor expresivo” — firma para ganar reputación internacional

## ¿Por qué firman los acuerdos de DDHH?

- **Compromiso sincero:** algunos gobiernos genuinamente creen en los derechos
- **Bloquear retrocesos** (Moravcsik): los gobiernos democratizantes se “atan” para impedir regresiones futuras
  - Las democracias nuevas firman más tratados que las consolidadas
- **Señalización:** aparentar cumplimiento sin cambiar conducta
  - “Valor expresivo” — firma para ganar reputación internacional
- **Condicionalidad:** firmar para recibir ayuda, acceso a la UE...

# ¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**

# ¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**
- Las violaciones masivas siguen ocurriendo
  - La forma más mortífera de violencia hoy: *gobiernos contra sus propios ciudadanos*

# ¿Funciona el derecho internacional de DDHH?

- El vaso está **medio lleno y medio vacío**
- Las violaciones masivas siguen ocurriendo
  - La forma más mortífera de violencia hoy: *gobiernos contra sus propios ciudadanos*
- Pero hay evidencia de mejora condicionada:
  - Los tratados funcionan *si* hay tribunales domésticos fuertes
  - Los tratados funcionan *si* hay muchas ONG activas
  - El largo plazo: el ejemplo de Helsinki (1975) y la caída del comunismo

# Responsabilidad de Proteger (R2P)

../img/rwanda\_genocide.jpg



# La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)

# La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**

# La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**
- Si un Estado no puede o no quiere proteger a su población:
  - La responsabilidad *recae* en la comunidad internacional
  - Intervención militar como último recurso

# La Responsabilidad de Proteger (R2P)

- Impulsada por el fracaso de Ruanda (1994) y Kosovo (1999)
- La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (2001): la soberanía conlleva **responsabilidad**
- Si un Estado no puede o no quiere proteger a su población:
  - La responsabilidad *recae* en la comunidad internacional
  - Intervención militar como último recurso
- Aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006

# R2P en la práctica: ¿funciona?

## Aplicada

- Libia (2011): OTAN interviene con mandato del CS-ONU
- Sudán del Sur, Mali: misiones de paz

## Bloqueada

- Siria: veto ruso y chino en el CS-ONU
- Yemen, Myanmar: intervención no autorizada
- Gaza: debate abierto (2023–)

# R2P en la práctica: ¿funciona?

## Aplicada

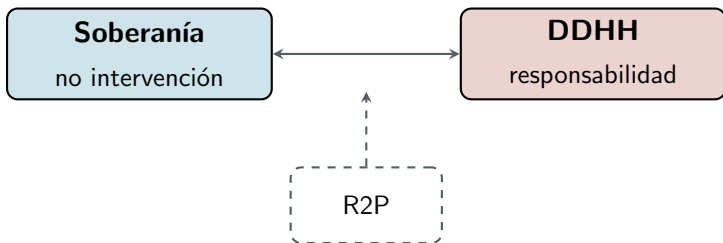
- Libia (2011): OTAN interviene con mandato del CS-ONU
- Sudán del Sur, Mali: misiones de paz

## Bloqueada

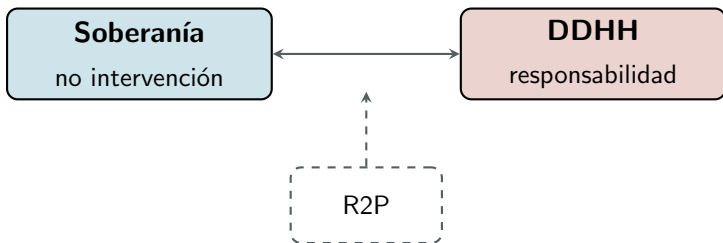
- Siria: veto ruso y chino en el CS-ONU
- Yemen, Myanmar: intervención no autorizada
- Gaza: debate abierto (2023–)

El poder de veto sigue siendo el principal obstáculo

## El dilema: soberanía vs. derechos humanos



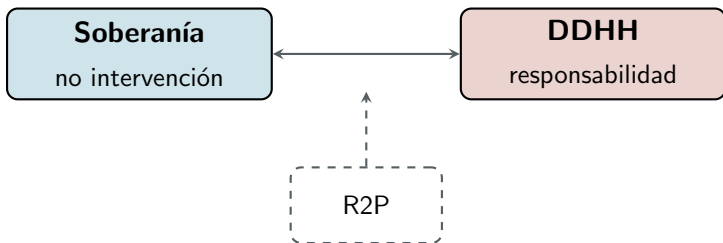
# El dilema: soberanía vs. derechos humanos



- ¿Tiene la comunidad internacional derecho a intervenir en asuntos internos?



# El dilema: soberanía vs. derechos humanos



- ¿Tiene la comunidad internacional derecho a intervenir en asuntos internos?
- ¿Quién decide cuándo se supera el umbral?

# Mecanismos de rendición de cuentas:

CPI · CEDH · Justicia transicional

# La Corte Penal Internacional (CPI)

- Creada por el Estatuto de Roma (1998), en vigor desde 2002
- Puede juzgar individuos por: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión

# La Corte Penal Internacional (CPI)

- Creada por el Estatuto de Roma (1998), en vigor desde 2002
- Puede juzgar individuos por: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión
- Principio de complementariedad: interviene solo si el Estado no investiga

# La Corte Penal Internacional (CPI)

- Creada por el Estatuto de Roma (1998), en vigor desde 2002
- Puede juzgar individuos por: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, agresión
- Principio de complementariedad: interviene solo si el Estado no investiga
- Limitaciones:
  - EE.UU., Rusia, China, India: **no son partes**
  - Acusaciones: al-Bashir (Sudán), Kenyatta (Kenia), Lubanga (Congo)
  - Percepción: ¿tribunal africano?

# El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

- Adoptado en 1950 por el Consejo de Europa; hoy 47 Estados miembros
- Desde 1998: **derecho de petición individual** al Tribunal Europeo de DDHH
  - Los individuos pueden demandar a su propio Estado
  - Tasa de éxito: >50%
  - En 2016: más de 53.000 solicitudes

# El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

- Adoptado en 1950 por el Consejo de Europa; hoy 47 Estados miembros
- Desde 1998: **derecho de petición individual** al Tribunal Europeo de DDHH
  - Los individuos pueden demandar a su propio Estado
  - Tasa de éxito: >50%
  - En 2016: más de 53.000 solicitudes
- El régimen más robusto de DDHH del mundo
- Importancia para las nuevas democracias de Europa del Este

# Justicia transicional

- Tras conflictos con violaciones masivas: ¿cómo reconstruir?



# Justicia transicional

- Tras conflictos con violaciones masivas: ¿cómo reconstruir?
- Mecanismos:
  - **Juicios penales:** Núremberg, Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia
  - **Comisiones de Verdad y Reconciliación:** Sudáfrica (1995–2002), Argentina
  - **Reparaciones** a las víctimas
  - **Lustración:** excluir a exfuncionarios del nuevo régimen

# Justicia transicional

- Tras conflictos con violaciones masivas: ¿cómo reconstruir?
- Mecanismos:
  - **Juicios penales:** Núremberg, Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia
  - **Comisiones de Verdad y Reconciliación:** Sudáfrica (1995–2002), Argentina
  - **Reparaciones** a las víctimas
  - **Lustración:** excluir a exfuncionarios del nuevo régimen
- Tensión: *accountability* vs. *amnistía* para facilitar la transición

¿Tiene la comunidad internacional derecho y obligación de  
intervenir

cuando un gobierno masacra a su propia población?

¿Dónde está el límite entre soberanía e intervención legítima?

¿Quién decide?

## Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el derecho internacional cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego

## Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el derecho internacional cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego
- **Interacciones:** la reciprocidad y la reputación hacen cumplir las normas; las TANs activan el efecto bumerán para ejercer presión transnacional

## Resumen: leyes, normas y DDHH en el marco I-I-I

- **Intereses:** los Estados crean y cumplen el derecho internacional cuando los beneficios de la cooperación superan los costes; los DDHH se violan cuando la supervivencia del régimen está en juego
- **Interacciones:** la reciprocidad y la reputación hacen cumplir las normas; las TANs activan el efecto bumerán para ejercer presión transnacional
- **Instituciones:** el derecho internacional y las normas reducen la incertidumbre y crean expectativas; la CPI y la CEDH institucionalizan la rendición de cuentas; la R2P intenta reconciliar soberanía con DDHH

Preguntas?